

1501874-43.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2226005/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 19726046 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1814/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1814/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501874-43.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501874-43.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2226005/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 19726046 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1814/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1814/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2226005 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN HENRIQUE BEZERRA DE VASCONCELOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou KAUAN HENRIQUE BEZERRA DE VASCONCELOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo narrou o MP, no dia 19 de agosto de 2021 (quinta-feira), por volta das 9:30 horas, na Rua Icatu, altura do nº 10, Jardim Ipanema, nesta cidade e Comarca de Santo André, o acusado transportava, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, (25) VINTE E CINCO invólucros plásticos, contendo 14,5 gramas (quatorze gramas e cinco decigramas) de COCAÍNA; (49) QUARENTA E NOVE invólucros plásticos contendo 12,5 gramas (doze gramas e cinco decigramas) de COCAÍNA, (02) DOIS invólucros plásticos contendo 0,3 gramas de MACONHA, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 07/02/2022(Denúncia), seguindo-se a citação, com apresentação da resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 04), termo de ocorrência (fls. 08/09), auto de apreensão e exibição (fl. 10), laudos de constatação prévia (fls. 12/14) e laudo definitivo (fls. 123/125 e 126/128), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Maria Angelica Rocha da Silva, policial militar, contou que participou da ocorrência: em patrulhamento de rotina pelo local, uma rua com uns 50 metros, cujo final dá para uma comunidade, o Kauan vinha saindo de dentro da comunidade quando foi abordado, e em sua cintura foi localizada sacola com a droga. Ele falou que não era dele. Não se recorda se havia dinheiro com ele. Apenas o entorpecente, diversos tipos, maconha, cocaína. O Kauan já tinha tido outra ocorrência desse tipo. Estava sem documento, foi à casa dele para pegar documento. Num primeiro momento ele não deu muita explicação quanto à procedência. Era motorista da equipe na ocasião, ele teve mais contato com o encarregado, seu parceiro.

Em seu interrogatório o acusado afirmou que estava trabalhando, e os meninos pediram para ele abastecer a outra loja, e descendo a rua trombou com a spin, com a policial Angélica e seu parceiro. Confessa que estava mesmo com a droga, numa sacola, e estava indo abastecer um outro ponto de drogas.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia.

A propósito, já é assente no E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a palavra dos policiais é prova válida de autoria, não merecendo descrédito somente porque oriunda dos agentes da lei. Nesse sentido, representando tantos outros precedentes:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

Não bastasse tudo isso, o réu ainda confessou a prática do tráfico de drogas em juízo.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão, além de 500 dias multa.

Em segunda fase considero a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, mantenho a pena no piso legal, considerando que nesta fase da dosimetria a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em dois terços, fixando-a em um ano e oito meses de reclusão, além de 166 dias multa.

Fixo a pena definitiva em um ano e oito meses de reclusão, além de 166 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial aberto, considerando a primariedade e o quantum da pena.

Incabível, contudo, a substituição da pena corporal pela restritiva de direito, já que tal instituto não é benesse que deva ser aplicada indistintamente a todo processado primário. Ao contrário, é um favor legal concedido a casos em que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, além das consequências do delito, indicarem que esta substituição é suficiente, o que não ocorre no caso em tela – já que o delito de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, continua sendo concretamente grave, gerando inúmeros prejuízos à sociedade.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu KAUAN HENRIQUE BEZERRA DE VASCONCELOS pela prática do delito do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Autorizo o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA